

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 06/07/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Modificación de características de concesión de aguas superficiales con destino a riego de la finca Cascajoso del Río (expediente S478-2025-TO-00141), situado en el término municipal de Belvís de la Jara (Toledo), cuya promotora es Tórtolas y Canales SL. [2026/5329]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental, para analizar los efectos significativos sobre el medio ambiente que pudieran tener antes de su adopción, aprobación o autorización por el órgano sustantivo.

Por su parte, la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

El proyecto objeto de este informe se encuentra recogido en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, concretamente en:

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. c) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura. 2º. Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.

La evaluación del expediente compete a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo por delegación de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme al Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

El promotor del proyecto es Tórtolas y Canales, S.L.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el documento ambiental, de fecha 17 de diciembre de 2025, el proyecto consiste en la modificación de las características de un aprovechamiento de aguas superficiales con destino a riego, donde se regarán las siguientes parcelas:

Superficie a regar					
Polígono	Parcela	Recinto	Término municipal	Superficie (ha)	Cultivo
11	1	1	Belvís de la Jara	25,78	Pistachos intensivo
11	1	1	Belvís de la Jara	11,6341	Olivar superintensivo
11	1	13	Belvís de la Jara	0,029	Pistachos intensivo
11	2	1	Belvís de la Jara	3,1767	Olivar superintensivo
11	2	3	Belvís de la Jara	0,4395	Olivar superintensivo
11	3	1	Belvís de la Jara	27,9936	Olivar superintensivo
11	3	16	Belvís de la Jara	0,0834	Olivar superintensivo
11	3	17	Belvís de la Jara	0,0138	Olivar superintensivo

11	4	1	Belvís de la Jara	6,3822	Pistachos intensivo
Total	-	-		75,5323	

Tabla nº1. Parcelas objeto de proyecto, superficie de riego, cultivo y régimen de explotación.

Las parcelas que componen la finca tienen una superficie de 94,9556 ha. afectando la modificación de la concesión sólo a 75,5323 ha.

Las coordenadas UTM-ETRS 89 huso 30 N de la ubicación propuesta referidas a cartografía oficial 1:25000 son:

- Parcela 1, polígono 11 de Belvís de la Jara: X= 335374; Y= 4408951
- Parcela 2, polígono 11 de Belvís de la Jara: X= 334578; Y= 4409173
- Parcela 3, polígono 11 de Belvís de la Jara: X= 334686; Y= 4408861
- Parcela 4, polígono 11 de Belvís de la Jara: X = 334379; Y= 4409149

La finca tenía un aprovechamiento de cereal en régimen de regadío por gravedad en las 6 ha de la concesión, el resto se explotaba en secano. Se sembraban principalmente cereales, como el trigo. El titular quiere ejecutar una plantación superintensiva de olivar y otra intensiva de pistachos, ambas en régimen de regadío.

Mediante el presente proyecto se pretende describir la modificación de características del aprovechamiento, ya que se modifican los usos, la captación, el número de captaciones, la procedencia de las aguas (superficiales y subterráneas), la potencia instalada, la superficie de riego, el cultivo, el sistema de riego y por consiguiente la dotación, el volumen y el caudal. Por lo que se deberá cambiar la concesión existente, adaptándola a las condiciones actuales que se justifican en el presente proyecto. Para la ejecución de la actividad descrita, es necesario rehabilitar una captación existente, así como construir una caseta de bombeo.

La finca tiene una línea eléctrica que llega hasta la captación. Esta línea dispone de elementos para evitar la electrocución de la avifauna presente.

La finca se encuentra vallada en la parte colindante al camino de las casas de Silos con malla ganadera cinégetica de 1, 5 m. Encontrándose el resto de la finca sin vallar.

Existen varias naves que se pueden utilizar como almacén.

También hay una casa con una piscina y jardín.

La modificación de las características del aprovechamiento, consiste en:

- Cambio en los usos. Además del riego se incluye el uso doméstico (excluida bebida) de una casa, el llenado de la piscina y el riego del jardín.
- Cambio de la superficie de riego: se pasa de regar 6 ha a 75,5323 ha, es decir, 69,5323 ha. Más.
- Existe un cambio en el sistema de riego, pasando de regar por gravedad a regar por goteo.
- Se pasa de utilizar un punto de toma a utilizar 6 (la captación del río más 5 pozos). La captación y los pozos 1, 2, 3 y 4 se usan para el riego de la plantación mientras que el pozo nº 5 se utiliza para el uso doméstico de la casa, el riego del jardín y el llenado de la piscina.
- Existe un cambio de cultivo: se pasa de regar cultivos herbáceos a regar olivar superintensivo (marco 4 X 1,35 m) y pistacho intensivo (marco 7 X 5 m).
- Existe un cambio de volumen y caudal al hacer la plantación de olivar superintensiva y de pistacho intensiva. Se utiliza un volumen anual de 299.813,63 m³ / año y 55,56 l/s.

La captación se sitúa en la parcela 3 del polígono 11 del T.M Belvís de la Jara (Toledo). Esta captación una vez rehabilitada servirá para llevar agua a la balsa de riego. Se trata de un pozo fabricado de ladrillo de un pie, de dimensiones 1 m de diámetro y 12 m de profundidad. Se localiza en la siguiente ubicación: Coordenadas ETRS-89 huso 30N (X= 334742; Y=4409077).

El pozo nº 1 está situado en la parcela 3 del polígono 11 del T.M Belvís de la Jara (Toledo). Está hecho de fábrica de ladrillo de un pie, de dimensiones 1 m. de diámetro y 25 m. de profundidad. El pozo detallado se localiza en la siguiente ubicación: Coordenadas ETRS-89 huso 30N (X= 334987; Y= 4408827).

El pozo nº 2 se encuentra situado en la parcela 3 del polígono 11 del T.M Belvís de la Jara (Toledo). Está hecho de fábrica de ladrillo de un pie, de dimensiones 1 m. de diámetro y 22 m. de profundidad. El pozo se localiza en la siguiente ubicación: Coordenadas ETRS-89 huso 30N (X= 334829; Y= 4408948).

El pozo nº 3 está situado en la parcela 2 del polígono 11 del T.M Belvís de la Jara (Toledo). Está hecho de anillos de hormigón, de dimensiones 1,5 m de diámetro y 22 m. de profundidad. El pozo detallado se localiza en la siguiente ubicación: Coordenadas ETRS-89 huso 30N (X= 334537; Y= 4409172).

El pozo nº 4 se encuentra situado en la parcela 3 del polígono 11 del T.M Belvís de la Jara (Toledo). Está hecho de anillos de hormigón, de dimensiones 1,5 m. de diámetro y 30 m. de profundidad. Este pozo se localiza: Coordenadas ETRS-89 huso 30N (X= 334768; Y= 4408735).

El pozo nº 5, situado en la parcela 1 del polígono 11 del T.M Belvís de la Jara (Toledo) está hecho de fábrica de ladrillo de un pie, de dimensiones 1, 5 m. de diámetro y 32 m. de profundidad. Su ubicación es la siguiente: Coordenadas ETRS-89 huso 30N (X= 335186; Y= 4408779).

Se rehabilitará la captación existente en la finca, retirando el brocal existente. Se hará un zuncho perimetral en la coronación del brocal del pozo. Se instalará un forjado prefabricado autorresistente y se colocarán 2 vigas IPN 250 donde se colgará la bomba sumergida. El cerramiento será de ladrillo macizo de 1 pie, enfoscado y fratasado interior y exteriormente. En la coronación del cerramiento, se ejecutará un zuncho donde irán empotradas las vigas de la cubierta. La cubierta se hará con paneles tipo sándwich anclados a vigas metálicas. La cerrajería está compuesta de una puerta metálica de entrada y una ventana metálica con lamas que sirven para la ventilación de las bombas.

- El equipo de bombeo está constituida por:

Bomba de captación: bomba sumergida de 10 C.V (7,5 KW) para elevar 40 m³ / hora a 41,92 m.c.a. Esta bomba se alimentará con la red eléctrica de la finca.

Bomba del pozo nº 1: bomba sumergida de 10 C.V (7,5 KW) para elevar 40 m³ /hora a 38,89 m.c.a. Se alimentará con la red eléctrica de la finca.

Bomba del pozo nº 2: bomba sumergida de 10 C.V (7,5 KW) para elevar 40 m³ /hora a 39,08 m.c.a. Esta bomba se alimentará con la red eléctrica existente en la finca.

Bomba del pozo nº 3: bomba sumergida de 10 C.V (7,5 KW) para elevar 40 m³ /hora a 50,13 m.c.a. Esta bomba se alimentará con la red eléctrica existente en la finca.

Bomba del pozo nº 4: bomba sumergida de 10 C.V (7,5 KW) para elevar 40 m³ /hora a 49,71 m.c.a. Esta bomba se alimentará con la red eléctrica existente en la finca.

Bomba del pozo nº 5: bomba sumergida de 5,5 C.V (7,5 KW) para elevar 40 m³ /hora a 49,71 m.c.a. Esta bomba se alimentará con la red eléctrica existente en la finca.

- La conducción hasta la balsa de regulación está formada por tuberías de PVC de DN 200-140-110 mm con unión por junta elástica. Las tuberías son de 6 atm de presión nominal, y enterradas a 1 m de profundidad.

- La balsa de regulación tiene forma cilíndrica, con 5 m de radio y 4 m de altura, que almacena un volumen de 314,16 m³. Es de chapa galvanizada con unión por remaches. Tanto la chapa como la base está recubierta con una lámina de geotextil e impermeabilizada con una geomembrana de PEAD de 1,5 mm. de espesor.

Desde la base de la balsa sale una tubería de PVC DN200 PN6 que alimenta la bomba de riego.

- La caseta de bombeo, que alojará el cabezal de bombeo, sistema de filtrado y equipo de fertilización tiene unas dimensiones en planta de 12 m x 7 m.

- Instalación de riego está constituido por: bomba de riego, red de riego, equipo de filtrado y equipo de fertilización. La bomba de riego es una bomba centrífuga horizontal de 50 C.V que se abastece desde la balsa. Esta bomba se alimentará con la red eléctrica existente en la finca.

La red de riego está formada por:

- Una red principal formada por tuberías de PVC de DN 160-110 mm con unión por junta elástica. Las tuberías son de 6 atm de presión nominal, y enterradas a 1 m de profundidad.

- Una red secundaria formada por tuberías de PVC de DN 140-90-75-63-50 mm con unión por junta elástica, de 6 atm de presión nominal y enterradas a 1 m de profundidad. En el extremo de la tubería secundaria se instalará un final de purga que servirá para eliminar la suciedad acumulada en la tubería.

- Ramales portagotos y goteros situados sobre las tuberías secundarias de PVC. Estos ramales son de PE de 20 mm de diámetro, se colocan cada 4 metros unos de otros en la plantación superintensiva, es decir uno por cada línea de olivos y cada 3, 5 metros en la plantación intensiva de pistachos, es decir, 2 líneas por cada línea de pistachos.

- En el cabezal de riego se instalará un equipo de filtrado, compuesto por varios módulos de filtros de anillas, en la tubería de impulsión. Será un equipo de filtrado autolimpiable de 150 mesh.
- Se instalará un equipo de fertirrigación en la caseta que alberga el cabezal de riego. El equipo de fertirrigación está compuesto por 2 depósitos de fertilizante de PRFV de 20 m³ de capacidad y una bomba inyectora que inyecta el caudal de fertilizante programado a la tubería de riego. El equipo inyecta el fertilizante directamente sobre la tubería de impulsión.

Entre los mecanismos de control y seguridad de los que está dotada la instalación se encuentran:

- Un caudalímetro homologado de DN150, 5 caudalímetros DN50 y 1 caudalímetro DN32.
- Válvulas de retención de 8".
- Válvulas hidráulicas reguladoras de presión de 8" y 6".
- Válvulas hidráulicas bridadas de 8" y 6".
- Ventosas de doble efecto de 2" que posibilitan la entrada y salida de aire de la red.

En cuanto a la instalación del uso doméstico, la tubería de impulsión de la bomba instalada en el pozo nº 5 es de PVC DN50 PN10. A la salida de la bomba hay instalada una ventosa que facilita la entrada y salida de aire en la tubería de impulsión, a continuación, hay colocada una llave de paso, después un filtro de mallas y tras éste, un caudalímetro homologado que servirá para totalizar el agua consumida. Tras el caudalímetro, continúa una tubería de PVC DN50 PN6 hasta la casa. Esta tubería va enterrada a un metro de profundidad. En la casa se distribuye el agua mediante una tubería de PEAD DN40 PN6 a los diferentes puntos de agua. Tanto en la derivación como en cada punto de agua hay instaladas llaves de paso.

La instalación del riego del césped es por aspersión a marco 10 x 10 m. que riega una superficie de 4.800 m². De la tubería principal del pozo nº 5 se lleva el agua al sistema de riego mediante una conducción de PVC DN50 PN6 que va enterrada a 1 m de profundidad. Tanto las tuberías principales como los ramales portaspersores son de PVC DN50 PN6 y van enterradas a 1 m de profundidad. Los ramales portaspersores van separados 10 m, y sobre estos se instalan los aspersores. Los aspersores instalados son emergentes de rotor, tienen un caudal característico de 0,31 m³ /h, un radio de alcance de 10,4 m y la pluviometría de +6 mm. Estos aspersores van separados 10 m. en el ramal portaspersores.

Desde la tubería de impulsión se derivará una tubería de PVC DN50 PN6 que servirá para el llenado de la piscina. La tubería irá enterrada a 1 m. del suelo y tendrá una llave de paso que controlará esta derivación. La piscina tiene unas dimensiones de 5 m de ancho por 11 m de largo y una profundidad de 1.653 m, es decir el vaso de la piscina tiene un volumen de 100 m³. La piscina es de hormigón armado de 0,3 m de espesor revestida interiormente con azulejos de gresite.

En cuanto a las necesidades de agua de riego, el olivar en régimen superintensivo las necesidades ascienden a 2.613,70 m³ /ha y año. Se adopta una dotación de 2.600 m³ /ha y año. Como la superficie a regar es de 43,3411 ha., las necesidades hídricas de la plantación superintensiva ascienden a 113.279,26 m³ /año.

Las necesidades de agua de riego para la plantación en régimen intensivo ascienden a 5.794,60 m³ /ha y año. Se adopta una dotación de 4.500 m³ /ha y año. Como la superficie a regar es de 32,1912 ha., la dotación de agua que se aplicará a la plantación intensiva asciende a 186.534,37 m³ /año.

La dotación para la plantación de olivar y de pistacho asciende a un total de 299.813,63 m³ /año.

El volumen de agua necesario para el llenado de la piscina es de 160 m³ .

El volumen necesario para el riego del césped es de 1.200 m³ .

La titularidad del proyecto posee una concesión de aguas superficiales con destino a riego en la parcela 2 del polígono 11 del término municipal de Belvís de la Jara (Toledo), tramitada bajo el expediente con número de referencia T-0108/2023; 42.076/01; 91.101/96; 4.363.

En cuanto a las alternativas del proyecto, el promotor define las siguientes alternativas:

Alternativa 0. No ejecución del proyecto y por tanto pérdida de capacidad económica y fijación poblacional de la zona, lo cual incide más en la despoblación de las zonas rurales. La explotación actual tiene una rentabilidad

muy baja, lo que, sumado a los costes de producción, así como los costes variables actuales, hacen inviable su permanencia a medio corto plazo.

Sistema de riego. -

Alternativa 1. Nebulización.

Alternativa 2. Goteo.

Alternativa 3. Gravedad.

El sistema de riego seleccionado es el riego por goteo. Cabe destacar, que el sistema de riego seleccionado, es el más eficiente en cuanto a consumos. El sistema de riego por gravedad se ha desechado debido a la orografía del terreno y la baja eficiencia que presenta. Otra opción posible sería instalar un sistema de aspersión por pivots, que no es un sistema apropiado para el cultivo del olivo ni para la orografía del terreno.

Las ventajas que presenta el sistema de riego por goteo sobre los demás son las siguientes:

- Aumento de rendimientos. Se puede explicar por el hecho de mantener la plata continuamente en un suelo con humedad próxima a la capacidad de campo, eliminándose las alternativas de humedad producidas con otros tipos de riegos.

- Mayor eficacia en la aplicación del agua y, como consecuencia, ahorro de la misma. Se explica este hecho por la eliminación de pérdidas por escorrentía superficial y por percolación.

- Ahorro de abonos y productos fitosanitarios debido a su aplicación localizada.

- Al no mojar las hojas del cultivo existe una menor intensidad en los ataques criptogámicos. Ofrece mejores posibilidades para la realización de tratamientos fitosanitarios en cualquier momento.

- Por no mojarse toda la superficie existe menor proliferación de la vegetación adventicia.

- Este sistema reduce de forma considerable las necesidades de mano de obra.

- Minorización de la influencia del suelo.

- Permite regar todo tipo de suelos, por accidentados o pobres que sean.

- Permite realizar, simultáneamente al riego, otras labores culturales, pues, al haber zonas secas, no presenta obstáculo para desplazarse sobre el terreno.

- No altera la estructura del terreno.

- Se han obtenido resultados muy favorables con el uso de aguas salinas de hasta 3.000 micromhos/cm de conductividad eléctrica.

- La fertilización de la planta se realizará mediante un sistema de fertirrigación, es decir, se inyectará el fertilizante en el agua de riego y se aplicará a la planta de forma localizada a través de los goteros.

Tipo de cultivo. -

Alternativa 1. Rotación de Cereal/Maíz/Alfalfa.

Alternativa 2. Pistacho/Olivo.

Alternativa 3. Almendro.

La primera alternativa sería cambiar el cultivo de cereal por una alternativa de cereal/maíz/alfalfa. Tiene baja rentabilidad económica

La segunda alternativa sería hacer una plantación de pistachos en régimen intensivo. Aunque esta alternativa tiene una alta rentabilidad económica, las condiciones agroclimáticas condicionan el cultivo del pistacho, pues tiene unas elevadas exigencias en cuanto a unidades de calor.

El titular se ha inclinado por hacer una plantación de olivar superintensivo y otra de pistacho intensivo, para diversificar los cultivos y porque ya posee otras explotaciones de este tipo.

Se elige la transformación de la explotación en una plantación de olivar y pistachos con riego por goteo.

Ubicación. -

Alternativa 1. Ejecución del proyecto en otra zona.

La realización del proyecto en otra zona, implicaría la ejecución de todas las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, al no disponer de instalaciones.

Alternativa 2. Ejecución del proyecto en la zona que nos afecta.

La realización del proyecto en esta zona, implicaría la conservación de algunas de las instalaciones existentes, por lo que se ejecutarían menos instalaciones. Desde el punto de vista ambiental, la menor ejecución de construcciones, así como rehabilitación de las existentes (captación) sería muy positiva para la avifauna presente en la zona, pues se producirían menor cantidad de ruidos y/o vibraciones, así como una menor generación de residuos.

Hay que destacar que la zona objeto de estudio carece de espacios Red Natura 2000 ni espacios LIC.

Tras analizar las tres Alternativas propuestas para cada apartado (Riego, Cultivo y Ubicación), la alternativa 2 es la más adecuada, desde el punto de vista medioambiental, económico y social.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 17 de diciembre de 2025, tiene entrada en el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, documentación relativa al inicio del procedimiento de evaluación ambiental, que comprende la solicitud de inicio del procedimiento, el documento ambiental y la acreditación del pago de la tasa correspondiente, conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha. Todo ello conforme al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero de Evaluación Ambiental.

El 2 de marzo de 2026, desde el órgano ambiental, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se inició el trámite de consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales, Coordinador de la Comarca de la Jara* (11/03/2026)
- Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Medio Natural.* (19/05/2026)
- Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Medio Rural.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Cultura.* (08/01/2026) (11/03/2026)
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas. Coordinador Provincial de Emergencias en Toledo.
- Ayuntamiento de Belvís de la Jara (Toledo).* (22/04/2026)
- Confederación Hidrográfica del Tajo.* (23/03/2026)
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- WWF/España.
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Ardeidas.
- Asociación Toledo Aire Limpio.

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 21/2013, y transcurrido el plazo sin haber recibido respuesta de los organismos no señalados con asterisco (*), este órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos más relevantes.

Con fecha 19 de mayo de 2026 se emite informe del Servicio de Medio Natural de Toledo con referencia 18366/jmg en el que se informa favorablemente a este proyecto si bien se deberá cumplir con las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que recoge el documento ambiental, así como el cumplimiento del condicionado propuesto por este Servicio.

Con fecha 8 de enero de 2026 el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, informa favorablemente el proyecto (PRO-TO- 24-3385), quedando el promotor

obligado a cumplir una serie de disposiciones. El 11 de marzo de 2026 emiten informe sobre el expediente S478/2025/TO/00141 haciendo referencia al enviado el 8 de enero de 2026.

El 23 de marzo de 2026 la Confederación Hidrográfica del Tajo emite informe en el que se recogen sugerencias relativas al impacto ambiental que pudieran derivarse del proyecto, indicando que las parcelas se encuentran dentro de la zona vulnerable "Madrid-Talavera-Tiétar- ES030_ZVULES42_5".

Con fecha 11 de marzo de 2026 se emite informe por parte de la Unidad de Agentes Medioambientales de Toledo, en el que se constata que el proyecto no se ha iniciado. La captación del río y los pozos nº 1, 2 y 5 no son de nueva construcción, son antiguos que necesitan nueva maquinaria. Los pozos nº 3 y 4 no están construidos a fecha de la visita. La balsa no está construida.

Con fecha 18 de junio de 2026 se notifica al promotor la publicación de dichos informes en la aplicación Nevía, concediéndole un plazo de diez días para la presentación de alegaciones antes de la resolución del procedimiento. El mismo día, 18 de junio de 2026, el promotor comunica que no presentará alegaciones, por lo que se continúa con la tramitación del expediente.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

El proyecto consiste en la modificación de las características de un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a riego. El promotor del proyecto es: Tórtolas y Canales S.L.

El proyecto afecta a las siguientes parcelas del término municipal de Belvís de la Jara (Toledo), en la finca "Cascajoso del Río" en un total de 75,53 ha.:

Superficie a regar					
Polígono	Parcela	Recinto	Término municipal	Superficie(ha)	Cultivo
11	1	1	Belvís de la Jara	25,78	Pistachos
11	1	1	Belvís de la Jara	11,6341	Olivar
11	1	13	Belvís de la Jara	0,029	Pistachos
11	2	1	Belvís de la Jara	3,1767	Olivar
11	2	3	Belvís de la Jara	0,4395	Olivar
11	3	1	Belvís de la Jara	27,9936	Olivar
11	3	16	Belvís de la Jara	0,0834	Olivar
11	3	17	Belvís de la Jara	0,0138	Olivar
11	4	1	Belvís de la Jara	6,3822	Pistachos
Total	-	-	-	75,5323	-

Se pretende ejecutar una plantación en superintensivo de olivar (marco 4 x 1,35 m) y otra en intensivo de pistacho (marco 7 x 5 m), ambas en régimen de regadío.

La captación se sitúa en la parcela 3 del polígono 11 del T.M Belvís de la jara (Toledo). Esta captación se rehabilitará y servirá para llevar agua a la balsa de riego.

La finca tiene una línea eléctrica que llega hasta la captación. Esta línea eléctrica dispone de elementos para evitar la electrocución de la avifauna presente.

Existen varias naves que se pueden utilizar como almacén. También existe una casa con una piscina y jardín.

La finca se encuentra vallada en la parte colindante al camino de las casas de Silos con malla ganadera cinégetica de 1, 5 m. Encontrándose el resto de la finca sin vallar.

Además del riego se incluye el uso doméstico (excluida bebida) de una casa, el llenado de la piscina de 100 m³ y el riego del jardín (4.800 m² de césped).

Existe un cambio de volumen y caudal al hacer la plantación de olivar superintensiva y de pistacho intensiva. Se utiliza un volumen anual de 299.813,63 m³ / año y 55,56 l/s.

Existen 5 pozos en la finca. Los pozos 1, 2, 3 y 4 servirán para llenar la balsa de riego mientras que el pozo nº 5 se utiliza para el uso doméstico (excluida bebida) llenado de piscina y riego del jardín, de la casa existente.

Se cambia la potencia instalada, quedando las siguientes: pozos 1, 2, 3 y 4: 10 C.V. y pozo nº 5: 5,5 C.V.

Anteriormente se utilizaba una captación y se pasa a utilizar esta captación más 4 pozos para el riego por goteo de 43,3411 ha. de olivar en régimen superintensivo y 32, 1912 ha. de pistacho en régimen intensivo. Siendo la superficie de riego la que se muestra en la siguiente tabla:

Cultivo	Superficie a regar
Olivar superintensivo	43,3411
Pistacho intensivo	32,1912
Total	75,5323

Con esta modificación, los sondeos de la explotación presentan las siguientes características:

-Pozo Nº 1: Parcela 3 del polígono 11. Coordenadas UTM (ETRS-89, huso 30N): X=334,987; Y= 4.408. 827. Profundidad: 25 m. Diámetro: 1m.

-Pozo Nº 2: Parcela 3 del polígono 11. Coordenadas UTM (ETRS-89, huso 30N): X= 334.829; Y= 4.408.948. Profundidad 22m. Diámetro: 1m.

-Pozo Nº 3: Parcela 2 del polígono 11. Coordenadas UTM (ETRS-89, huso 30N): X= 334.768; Y= 4.409. 175. Profundidad: 22 m. Diámetro:1,5 m.

-Pozo Nº 4: Parcela 3 del polígono 11. Coordenadas UTM8ETRS-89, huso 30N): X= 334.768; Y= 4.408.735. Profundidad 30m. Diámetro: 1,5 m.

-Pozo Nº 5: Parcela 1 del polígono 11. Coordenadas UTM (ETRS-89, huso 30N): X= 335.186; Y= 4.408.779. Profundidad: 32 m. Diámetro: 1,5 m.

En cuanto a las necesidades de agua del riego por goteo y dotaciones:

-Olivar en régimen superintensivo: La superficie a regar es de 43,3411 ha., las necesidades hídricas de la plantación superintensiva de olivar ascienden a 113.279,26 m³ /año.

-Pistacho en régimen superintensivo: la superficie a regar es de 32,1912 ha., la dotación de agua que se aplicará a la plantación intensiva de pistacho asciende a 186.534,37 m³ /año.

Meses	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	No	Di	Anual
Volumen olivar (m ³)	0	0	65,93	1.326,48	12.178,60	24.824,15	34.257,44	29.011,70	11.614,95	0	0	0	113.279,25
Volumen pistacho (m ³)	0	0	0	0	17.585,56	43.524,23	57.480,02	48.258,22	19.679,34	0	0	0	186.534,37
Total (m ³)	0	0	65,93	1.326,48	29.744,16	68.348,38	91.737,46	77.296,92	31.294,30	0	0	0	299.813,63

Tabla. -Volumen consumido a lo largo del año por la plantación.

El volumen total necesario para el riego de los cultivos: 299.813,63 m³ /año.

El volumen necesario para el uso doméstico: 191, 63 m³ /año.

El volumen necesario para el llenado de la piscina: 160 m³ /año.

El volumen necesario para el riego del césped: 1.200 m³ / año.

El volumen total a solicitar: volúmenes del riego de la plantación (olivar y pistacho) más el del uso doméstico (casa, jardín y piscina): 301.365,25 m³ /año.

Consultada la información disponible en la Confederación, se han detectado los siguientes expedientes relacionados con el asunto de este informe:

-T-0108/2023: mediante resolución de 15 de septiembre de 2023 se aprobó la transferencia a nombre de Tórtolas y Canales, S.L. de aprovechamiento de aguas con destino a riego en el término municipal de Belvís de la Jara (Toledo).

-M-0015/2024: relativo a la modificación de las características de la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales procedentes del río Gévalo, con destino a riego de olivar y pistachos, usos domésticos, riego de jardín y llenado de piscina, TM de Belvís de la Jara (Toledo), solicitado por Tórtolas y Canales, S.L. Este expediente se encuentra en tramitación en esta Confederación.

3.2. Ubicación del proyecto.

El proyecto se ubica en las parcelas 1, 2 3 y 4 del polígono 11 del término municipal de Belvís de la Jara (Toledo).

A la finca se accede saliendo de Alcaudete de la Jara por la carretera CM-4160, dirección Calera y Chozas, en el P.K. 16, a mano derecha se encuentra la finca objeto del proyecto.

El embalse de Azután se encuentra a 1900 metros al oeste de la finca.

Se localiza el río Gévalo al norte de las parcelas del proyecto, y el "Arroyo de Cascajoso", al oeste.

En cuanto a vías pecuarias, la Vereda del Arroyo Cascajoso linda por el oeste de la finca.

El área donde se desarrolla el proyecto no incluye terrenos en Espacios Naturales Protegidos, espacios Red Natura 2000 u otras zonas sensibles de Castilla- La Mancha.

Sin embargo, tal y como se indica en el informe del Servicio de Medio Natural de Toledo, se localiza en Zona de Dispersión del águila-azor perdicera, definida en el Plan de Recuperación de Castilla – la Mancha (Decreto 76/2016), y en Zonas de Importancia de águila imperial ibérica y buitre negro, especies recogidas en las categorías "en peligro de extinción" y "vulnerable", respectivamente, en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla – La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998 y para las que se han elaborado sus planes de recuperación y Conservación mediante el Decreto 275/2003.

Desde el Servicio de Medio Natural se constata la presencia de un nido de águila imperial ibérica en el entorno de las parcelas del proyecto, por lo que la zona es propicia como territorio de campeo y cazadero para la especie.

Según el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en lo referente a las zonas protegidas las parcelas se encuentran dentro de la zona vulnerable "Madrid- Talavera- Tiétar- ES030_ZVULES42_5".

En cuanto a las aguas superficiales, la zona de actuación linda con el arroyo Cascajoso y el río Gévalo.

En relación a las aguas subterráneas, las parcelas asientan sobre la masa de agua subterránea "Talavera – ES030MSBT030.015".

3.3. Características del potencial impacto.

No se produce afección a espacios naturales protegidos, espacios de la Red Natura 2000 u otras zonas sensibles.

La transformación del cultivo de leñosos en régimen intensivo y superintensivo, produce una reducción y fragmentación del territorio, lo que afecta al hábitat de aves esteparias y medianas-grandes rapaces. A su vez, la transformación a regadío podría afectar a la vegetación natural presente en algunas parcelas del proyecto y alrededores. Este hecho se aprecia en los siguientes recintos: polígono 11, parcela 1, recinto 1; polígono 11, parcela 2, recinto 3; polígono 11, parcela 3, recinto 1; polígono 11, parcela 4, recinto 1.

Sobre la afección a los valores histórico-culturales del entorno, la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo informa favorablemente el proyecto, quedando el promotor obligado a cumplir con una serie de disposiciones que se especifican en el apartado 4,2.

El proyecto no produce afección a Montes de Utilidad Pública y en el área objeto de estudio no existen zonas regables de iniciativa pública.

En relación al impacto del regadío, existen datos científicos que demuestran que la intensificación agrícola supone una mayor presión sobre los recursos naturales del territorio con la consiguiente pérdida de biodiversidad, mayor contaminación por fitosanitarios, efecto borde, reducción de la disponibilidad de agua, fraccionamiento del territorio, etc.

Respecto a los movimientos de tierras, un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante los trabajos y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces.

No se esperan afecciones importantes por ruidos, dado el tipo de proyecto, que en todo caso serán puntuales y compatibles. Tampoco serán significativas las afecciones sobre la calidad atmosférica, siempre y cuando se tomen las medidas oportunas señaladas en el apartado Cuarto de esta Resolución.

En cuanto a la posible producción de residuos, no se espera un impacto notable en el entorno si, como se describe más adelante, son gestionados convenientemente de acuerdo a su naturaleza y destino.

Una vez efectuado el análisis técnico del proyecto, se considera que es posible conseguir un impacto global compatible, siempre y cuando se lleven a cabo todas las actuaciones previstas conforme a las medidas, preventivas, correctoras y compensatorias propuestas en la documentación aportada y en el presente informe de impacto ambiental.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente y del patrimonio histórico-cultural indicadas por el promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto, complementadas con las que se mencionan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.

4.1.- Protección de fauna y vegetación natural.

Los informes del Servicio de Medio Natural de Toledo establecen el siguiente condicionado para la realización del proyecto:

-En cuanto al suministro eléctrico, si la línea eléctrica, los apoyos o el transformador existentes no se ajustan a la normativa en materia de protección de avifauna respecto a electrocución y colisión, deberán modificarse conforme a lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, de medidas de protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas. Así como cumplir con los preceptos del Decreto 5/1999, de 02/02/1999, Consejo de Gobierno, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna.

-La transformación a regadío podría afectar a la vegetación natural presente en los recintos de las parcelas comentadas, del polígono 11 (parcela 1, recinto 1; parcela 2, recinto 3; parcela 3, recinto 1 y parcela 4, recinto 1). Estos pies de encinas maduras deberán protegerse estableciendo una franja de protección alrededor de la base del tronco, que deberá contar con un buffer de protección de tal forma que no se riegue en este buffer. Será de al menos 5 metros desde la proyección de la copa sobre el terreno. En estas zonas se dejará el natural desarrollo de la vegetación.

Por otro lado, se llevará a cabo la reposición de los pies de encina muertos (debido al exceso de agua) en los lugares próximos, dejando libre el hueco de la encina muerta que no se ocupará con leñoso, favoreciendo estos espacios para el normal desarrollo de vegetación natural (pasto). Las encinas plantadas deberán ser repuestas las veces que sean necesarias, así como recibir riegos de apoyo para asegurar su supervivencia durante el verano.

-Se deberán poner en marcha eco-regímenes favorecedores de biodiversidad. En este sentido, entre las hileras de olivos y pistachos, se deberá permitir el normal desarrollo del pastizal mediante cubiertas naturales, de tal forma que se favorezca la amortiguación de la contaminación difusa procedente del cultivo y la biodiversidad a escala local.

-Se mantendrán linderos, ribazos y zonas de matorral para favorecer a la fauna silvestre y como protección del suelo.

-Creación de majanos con cúmulos de piedras y vivares naturales, que sirvan de refugio para especies de fauna silvestre (micromamíferos, reptiles, invertebrados), contruidos con un entramado de los restos de las podas de olivos y pistachos y de aquellos que se vayan deteriorando de la propia plantación establecida. En total se construirán 60 unidades entre majanos (30 unidades) y vivares naturales (30 unidades), que serán ubicados aleatoriamente en los márgenes de las siguientes parcelas: 1, 2, 3 y 4 del polígono 11.

No se podrá efectuar una alteración de las particularidades topográficas o elementos del paisaje (setos, árboles, lindes, charcas, lagunas, estanques y abrevaderos naturales, islas y enclaves de vegetación natural o roca, pequeños humedales, terrazas de retención y, en su caso, majanos, muretes de piedra seca, antiguos palomares u otros elementos de arquitectura tradicional que puedan servir de cobijo para fauna y flora), salvo en el caso de contar con autorización expresa de la autoridad competente.

No se podrán realizar operaciones de corta y poda de setos y árboles no cultivados durante la época de cría y reproducción de las aves, salvo autorización expresa de la autoridad medioambiental. Se tomará como referencia el periodo comprendido entre los meses de marzo a agosto.

En cuanto a la aplicación de productos fitosanitarios, se estará a lo dispuesto en el punto 4.4., referente a la protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico, por afectar también a la vegetación y fauna de la zona.

4.2.- Protección del Patrimonio Histórico-cultural.

Con fecha 12 de marzo de 2026 el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, en respuesta a la consulta emitida a este Servicio, comunica que con fecha 8 de enero de 2026 emitió resolución favorable, condicionada a la realización del control y supervisión arqueológica directa, sobre el proyecto (PRO-TO-24- 3385), en cuanto a la afección al Patrimonio Cultural, tras el informe técnico enviado por el promotor.

Visto el escrito relativo al Proyecto de modificación de características de concesión de aguas superficiales con destino a riego de la finca “Cascajoso del río”, parcelas 1, 2,3 y 4, en el término municipal de Belvís de la Jara, provincia de Toledo, elaborado por D. Pablo Muñoz Agudo, en representación de Tórtolas y Canales.

Visto el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, respecto del mismo.

Vista las normas de aplicación, en particular, los artículos 26 y 48 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha.

La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo resuelve:

Autorizar la ejecución del proyecto de plantación y riego. El promotor queda obligado a cumplir con las siguientes disposiciones:

-Se deberá realizar el control y supervisión arqueológica directa de todos los movimientos de tierra (extracción o aporte) generados por la obra civil, por parte de un arqueólogo expresamente autorizado, realizando la conservación in situ y documentación (informes arqueológicos, memorias y fichas inventario de Carta Arqueológica) de los bienes inmuebles y de los restos muebles que puedan aparecer. Se incidirá expresamente en la zona delimitada por el Inventario del Patrimonio Cultural para el yacimiento arqueológico “Cascajoso del Río II (07450200012)”, documentando estratégicamente el terreno mediante el dibujo, fotografía y descripción de los perfiles generados durante su ejecución, así como su interpretación geoarqueológica.

-Dicho Control y Seguimiento Arqueológico deberá garantizarse mediante presentación en la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la solicitud de autorización de trabajos y proyecto arqueológicos de actuación,

así previsto en el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha, siendo ésta quien deba autorizar las medidas de control y conservación pertinentes.

-Se acepta la propuesta de actuación presentada para el área delimitada en el estudio arqueológico, correspondiente al yacimiento denominado “Cascajoso del Río I (074502000002)” (sector 1, polígono 11, parcela1). Una vez ejecutado el proyecto, se podrán realizar labores agrícolas (arado ordinario con una penetración máxima de 20 cm), pero deberá quedar exenta de trabajos de preparación del terreno y remoción en profundidad (explanaciones, subsolaciones, etc.).

-El Ayuntamiento no otorgará licencia de obras hasta que no esté garantizada la realización del control arqueológico solicitado y reciba una copia de la autorización arqueológica concedida por esta Delegación Provincial.

-El promotor deberá notificar con antelación suficiente el inicio y el fin de la obra ante la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.

-Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra deberá contar con el visado y la autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes.

-Teniendo en cuenta el alto potencial arqueológico de las parcelas objeto de este informe, se informa que cualquier futuro proyecto o actuación que implique movimientos de tierra en dichos terrenos, deberá ser evaluado por el órgano competente en materia de Patrimonio Cultural previamente a la concesión de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento.

-En caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.

4.3.- Protección del suelo.

En el cultivo de leñosos, es importante el establecimiento de cubiertas para proteger el suelo situado entre los árboles y conservar la materia orgánica del suelo manteniendo una cubierta herbácea o arbustiva en el suelo, cuya cobertura puede fomentarse mediante la siega periódica, que, con la adecuada periodicidad, puede dar lugar a cobertura completa. Esta medida contemplada en el apartado 4.1 se considera perceptiva dadas las características del proyecto.

Dado que el proyecto se encuentra en zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos, el promotor deberá cumplir lo dispuesto en el Decreto 80/2025, de 14 de octubre, por el que se aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos, provenientes de fuentes agrarias en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha y se establece el listado de medidas adicionales y acciones reforzadas, no superando las dosis de fertilizantes nitrogenados establecidas en el mismo para cada tipo de suelo y cultivo. El promotor deberá cumplimentar y conservar un registro de fertilización siguiendo las indicaciones del citado Decreto.

Tal y como establece el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, se deberá registrar en la sección de “Fertilización” del cuaderno de explotación establecido en el Real Decreto 1311/2012 cada una de las operaciones encaminadas a aportar nutrientes o materia orgánica al suelo agrario, en el plazo no superior a un mes desde su realización.

Se deberá elaborar y aplicar un plan de abonado en cada unidad de producción integrante de la explotación que supere las 10 ha, conforme al artículo 6 del Real Decreto 1051/2022, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios. El objetivo del plan de abonado deberá ser aumentar o, al menos, mantener el contenido de materia orgánica del suelo. Se priorizará el uso de fertilizantes orgánicos.

Al aportarse los nutrientes conjuntamente con el agua de riego, este aporte deberá ajustarse de modo que la concentración de nutrientes sea lo más baja posible, adaptándose a su vez a las necesidades hídricas del cultivo. Los nutrientes deberán aplicarse en los momentos de máximo requerimiento de cada uno de ellos, de modo que se maximice el aprovechamiento por parte del cultivo y la efectividad del abonado y se reduzca, así, la acumulación en el suelo de nutrientes en forma de sales.

Las abonadoras y aperos utilizados en la aplicación de fertilizantes deberán estar correctamente calibrados en función del tipo de producto utilizado y deberán mantenerse en buen estado.

El almacenamiento de los productos fertilizantes se realizará en condiciones que minimicen las pérdidas por emisiones, así como el riesgo de vertidos accidentales.

En cuanto a la aplicación de productos fitosanitarios, se estará a lo dispuesto en el punto 4.4., referente a la protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico, por afectar también a los suelos donde se aplique.

4.4.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

El informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo recoge las siguientes indicaciones:

- Toda actuación que se realice en el Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización por parte de la Confederación Hidrográfica.
- Para realizar el abastecimiento de aguas directamente del dominio público hidráulico (aguas superficiales y/o subterráneas), deberá disponer de un título concesional de aguas previo al empleo de las mismas, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo y es a quién también deberá solicitarse. La variación de un título concesional en vigor también requiere la autorización previa por parte del Organismo de cuenca.
- Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.
- En lo referente a la explotación agraria, se deberán cumplir las exigencias que se recogen en la legislación vigente, en particular, en cuanto a la aplicación de las dosis adecuadas de productos fitosanitarios y fertilizantes con el fin de evitar la contaminación de las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas. Por ello, se deberá prestar especial atención al cumplimiento de lo especificado en la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de la agricultura (y su transposición al ordenamiento jurídico español en el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias).
- En relación a los movimientos de tierras, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar un incremento del aporte de sólidos a los cauces con el consecuente impacto a la hidrología. No se podrán llevar a cabo, en ningún caso, obras de movimientos de tierras que alteren la sección del dominio público hidráulico o su configuración, como serían la retirada de sedimentos o su distribución dentro del propio dominio público hidráulico. En este sentido, deberá mantenerse intacta la morfología del dominio público hidráulico, y no provocar cambios en su lecho o en los taludes de sus riberas, no contemplándose por lo tanto ni la apertura de caja ni el perfilado de taludes.
- Han de adoptarse medidas para garantizar la seguridad y evitar la concurrencia de accidentes en cualquier captación de agua e infraestructura asociada, durante toda su vida útil, así como durante la construcción y desmantelamiento. Por ello, todos los pozos deben estar tapados y vallados.
- Si se prevén actuaciones relacionadas con la vegetación en Dominio Público Hidráulico, o su Zona de Policía, deberá disponer de autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo y realizarlas según sus indicaciones. Una vez finalizadas las actuaciones se deberá dejar el dominio público hidráulico en condiciones normales de desagüe. La zona deberá quedar limpia de cualquier producto sobrante de las mismas y los restos vegetales resultantes del desarrollo de los trabajos no se abandonarán en el dominio público hidráulico o en la zona de policía, debiendo retirarse para su adecuada gestión.

Además de las anteriores condiciones se deberán respetar las disposiciones que sean aplicables recogidas en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Y en especial, con respecto a los siguientes aspectos:

- Se deberá mantener actualizado un registro de tratamientos fitosanitarios en el cuaderno de la explotación agrícola.
- La gestión de plagas se realizará mediante la aplicación de prácticas con bajo consumo de fitosanitarios, dando prioridad, cuando sea posible, a los métodos no químicos, optando por las prácticas y los productos con menores riesgos para la salud humana y el medio ambiente, de entre todos los posibles para tratar una misma plaga.
- El asesoramiento que se realice en los distintos marcos de control de plagas será realizado por un técnico que pueda acreditar la condición de asesor según los requisitos establecidos en el Real Decreto.
- El asesoramiento deberá quedar reflejado documentalmente.
- Se prohíben las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios, salvo en los casos especiales contemplados en el Real Decreto.
- Se evitarán todo tipo de tratamientos con productos fitosanitarios con vientos superiores a 3 metros por segundo.
- Los puntos de agua susceptibles de contaminación por productos fitosanitarios, tales como los pozos situados en la parcela tratada, deberán cubrirse de forma que se evite la contaminación puntual al menos durante la realización de los tratamientos.

- Se evitará realizar tratamientos sobre las zonas que no sean objeto del mismo, particularmente se interrumpirá la pulverización en los giros y, en su caso, al finalizar las hileras de cultivo.
- Se deberán identificar los pozos y las masas de agua superficial utilizadas para la extracción de agua para consumo humano que puedan estar afectadas directamente por el tratamiento. Se dejará, como mínimo, una distancia de 50 m sin tratar con productos fitosanitarios con respecto a estos puntos.
- El titular de la explotación deberá inscribirse en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO), en el caso de realizar las actividades de manipulación y utilización de productos fitosanitarios de uso profesional.
- Deberán cumplirse las condiciones de almacenamiento de productos fitosanitarios de uso profesional en explotaciones agrarias, establecidas en el Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de ensayos con productos fitosanitarios.
- Según se informa, "La finca se encuentra vallada en la parte colindante al camino de las casas de Silos con malla ganadera cinegética de 1,5 m. Encontrándose el resto de la finca sin vallar". Se indica que, en el supuesto de que este discurra por dominio público hidráulico y su zona de policía, deberá contar con la correspondiente autorización por parte de este Organismo.

4.5.- Gestión de residuos.

Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación y ejecución del proyecto, así como de los tratamientos fitosanitarios y aplicación de fertilizantes.

Todos los residuos generados durante los trabajos estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados en la explotación agrícola deberán gestionarse en los términos establecidos en la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados así como en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en particular sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor de residuos autorizado o sistema integrado de gestión. Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.

Tanto durante la fase de obras, como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, así como lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados.

Otros posibles residuos serán procedentes de la propia maquinaria utilizada, no pudiendo realizarse operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos sobre el terreno, sino en talleres autorizados. En su defecto, el promotor deberá estar inscrito en el Registro de productores de residuos y presentar contrato con Gestor Autorizado.

Cualquier vertido accidental o de tratamiento puntual que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado a la mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su posterior tratamiento.

Todos los residuos generados serán retirados por gestores autorizados y se dispondrá de los contratos con los mismos ante el requerimiento de los mismos por la autoridad ambiental o sustantiva.

4.6.- Protección del paisaje.

Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual. Se recomienda, igualmente, integrar paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e instalaciones auxiliares, mediante el completo acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes con el entorno.

4.7.- Protección a infraestructuras, viales y zonas colindantes.

No se prevé que la realización del sondeo afecte directamente a ninguna edificación, ni infraestructura. En caso de existencia se deberá guardar una distancia suficiente para garantizar la no afección a estas.

Para el acceso de la maquinaria al lugar donde se va a realizar el sondeo se utilizarán preferentemente los caminos existentes. Caso de no existir, se accederá al lugar partiendo de los caminos más próximos desde donde se crearán nuevos accesos lo más llanos posibles y previa autorización expresa.

4.8.- Protección de la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera y de minimizar la producción y dispersión del polvo durante las obras y durante la explotación de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.

Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como sus Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.

Los motores de las bombas para la extracción y distribución del agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona.

4.9.- Prevención de incendios.

Se cumplirá la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales. Por tanto, se atenderá a lo establecido en materia de prevención de incendios forestales en los artículos 3, 5, 6 y 7 de la Orden de 16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales, y sus sucesivas modificaciones, particularmente la operada por la Orden 198/2022, de 14 de octubre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

También deberá atenderse a lo indicado en el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha vigente en cada momento.

Los restos agrícolas y rastrojos serán eliminados mediante trituración con la incorporación como materia orgánica al suelo. En caso de quema controlada, se atenderá lo dispuesto en el artículo 5 de la citada Orden 16/05/2006, modificado por la Orden 198/2022, que señala lo siguiente: Durante las épocas de peligro alto y extremo, queda prohibido, dentro del territorio regional, la quema de restos agrícolas y rastrojos.

Fuera de la época de peligro alto y extremo, la quema de rastrojos y de restos agrícolas se regulará por su normativa específica, teniéndose igualmente en cuenta la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

En el caso de efectuar los trabajos en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre (periodo genérico de peligro alto de incendios forestales) y que necesite de la utilización de maquinaria y equipos en los montes o en la franja perimetral de 400 metros de aquellos, el promotor solicitará autorización expresa de los trabajos a la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo. En todo caso se estará a lo dispuesto en el condicionado técnico emitido por esta última.

4.10.- Adecuación urbanística.

Según informe de compatibilidad urbanística de fecha 22 de abril de 2026, en la normativa municipal vigente no existe ningún impedimento para la realización del proyecto, no existiendo por tanto incompatibilidad urbanística para su ejecución. El proyecto de concesión de aguas superficiales con destino a riego es compatible con el planeamiento urbanístico vigente de Belvís de la Jara.

De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, están sujetos a la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan,

en particular, entre otros: las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase; los movimientos de tierra; y las instalaciones que afecten al subsuelo.

4.11.- Plan de desmantelamiento y restauración.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores de residuos autorizados conforme a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación Provincial.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental, sin perjuicio de la potestad del órgano ambiental para recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental.

De las inspecciones llevadas a cabo podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, al objeto de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

El promotor remitirá al órgano ambiental, en este caso, el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas preventivas y correctoras establecidas, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de vida útil. Este informe incluirá un listado de comprobación de todas las medidas previstas en el documento ambiental y en esta Resolución, dando cuenta de la efectiva ejecución de las mismas.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y deberá notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al ambiental.

Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas y de la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en el control de las condiciones y medidas impuestas en el apartado Cuarto de esta Resolución, dando cuenta de la ejecución de las distintas medidas dentro del plazo de ejecución otorgado para las mismas.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Vigilancia especial para la gestión de residuos y documentos generados en la gestión de los mismos.
- Control de las extracciones del agua conforme a la autorización del Organismo de Cuenca.
- Vigilancia y control de la emisión de gases, ruidos y partículas en suspensión, confirmando que se encuentren dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.
- Documentación necesaria que acredite el estado de la maquinaria, vehículos y personal trabajador.
- Supervisión de los restos arqueológicos que apareciesen y su notificación al Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
- Control de los eco-régimenes de biodiversidad entre las calles del cultivo del olivar y pistachos.

- Control de la franja de protección de al menos 5 m, establecida con respecto a los cauces próximos a la explotación.
- Registro en el cuaderno de explotación de las actividades de fertilización y aplicación de productos fitosanitarios, así como seguimiento del plan de abonado elaborado.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano ambiental (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Calidad Ambiental):

a) Antes del inicio de la actividad:

- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
 - Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
 - Resolución de la concesión/modificación de las características de la concesión administrativa para aprovechamiento de aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- No obstante, aún sin estar aquí recogidas, este informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.

b) Iniciada la actividad:

- Durante el primer trimestre, desde el inicio de la actividad, copia de la solicitud de cambio de uso de secano a regadío en la base de datos del Sigpac.
- De manera anual en el primer trimestre de cada año, durante los 5 primeros años de explotación, informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental y de esta Resolución.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto denominado "Modificación de características de concesión de aguas superficiales con destino a riego en la finca "Cascajoso del Río" (Exp. S478-2025-TO-00141)", no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, por estimarse que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en el presente Informe de Impacto Ambiental.

Esta Resolución se remitirá al promotor y al órgano sustantivo y se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Cualquier modificación o ampliación del proyecto evaluado, será objeto de consulta sobre la necesidad o no de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Tal y como se establece en el art. 54.2. de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en el artículo 55. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

El incumplimiento de lo establecido en esta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, se notifica que la presente resolución no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último y en aplicación del art. 56.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, el órgano sustantivo, en el plazo más breve posible y, en todo caso, antes de los quince días hábiles desde que adopte la resolución del procedimiento de autorización del proyecto, en su caso, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica el contenido de la decisión y las condiciones sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Se adjunta anexo cartográfico.

Toledo, 6 de julio de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA

Anexo cartográfico

S478-2025-TO-00141



Imagen 1. Parcelas objeto del proyecto. Fuente: Elaboración propia.

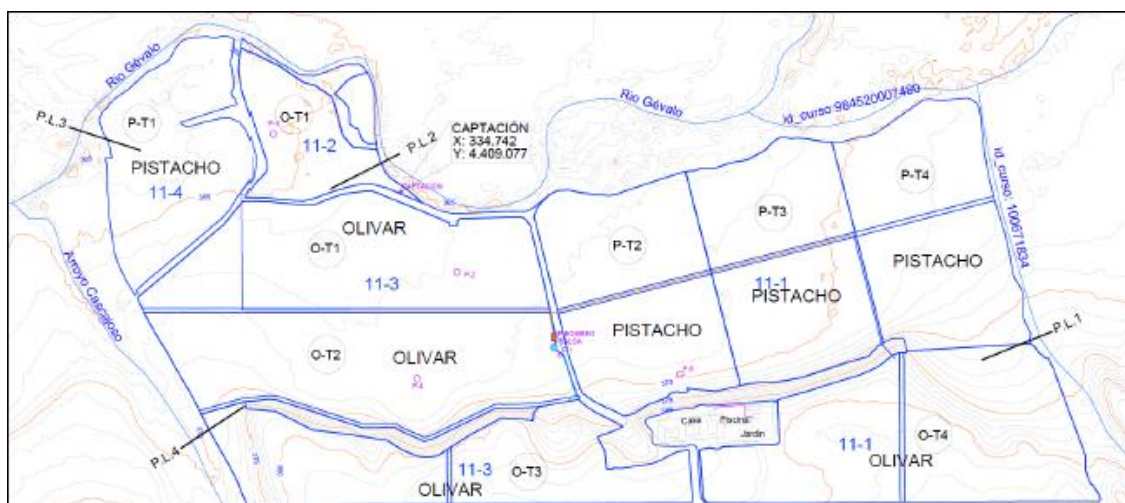


Imagen 2. Sectores de riego. Fuente: Plano N° 3 del Doc. Ambiental.